

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1971/2535

นาย อภิชาติ อังสุรางกูร
พันตรี วีรชัย เรืองเดช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74, มาตรา 79, มาตรา 207, มาตรา 209

การปิดหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ ณ สำนักงานบริษัทอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งศาลเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามป.วิ.พ. มาตรา 79 แล้วเมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การและไม่ไปศาลในวันสืบพยานโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 2 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ในมูลละเมิด จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่า การส่งหมายทั้งหมดได้ส่งโดยวิธีปิดหมายที่ประตูทางเข้าออกสำนักงานของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ทราบเรื่อง ประมาณกลางเดือนกันยายน 2530ที่ปรึกษากฎหมายของจำเลยที่ 2 ทราบเรื่องโดยบังเอิญที่ศาลแพ่งและมาบอกจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ตามทางที่จ้างของจำเลยที่ 2

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การส่งหมายกระทำโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า หลังจากศาลชั้นต้นรับคำฟ้องแล้วได้มีการออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 ณ สำนักงานอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 เพื่อแก้คดี โดยส่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2529 แต่ส่งไม่ได้เพราะไม่พบผู้จัดการของจำเลยที่ 2 พบแต่ชายอายุประมาณ 30 ปี ไม่ยอมรับหมายไว้แทน ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 ได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 ใหม่ แต่ไม่สามารถส่งได้จึงได้มีการปิดหมายตามคำสั่งศาล และในการนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 ได้มีการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ทราบโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาล ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ทราบโดยปิดที่ประตูทางเข้าออกของสำนักงานของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 หรือพนักงานไม่ทราบเพียงจะมาทราบว่าถูกฟ้องเมื่อที่ปรึกษาของจำเลยที่ 2 ไปทำกิจธุระที่ศาลแพ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 จึงเป็นการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การและไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 2 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุที่จะให้

พิจารณาใหม่ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมาน เวทวินิจ-บุญศรี กอบบุญ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2535 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับคดีนี้
ไว้เป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก การส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้อง และหมายนัดสืบ
พยานให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำสั่งศาลแล้วนั้น ถือเป็นการส่งคำคู่
ความที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อจำเลยไม่ยื่นคำให้การ
และไม่มาศาลในวันสืบพยาน โดยมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มา
ศาลเสียก่อนลงมือสืบพยาน ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ซึ่ง
คำวินิจฉัยดังกล่าวศาลฎีกาได้วินิจฉัยตรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 197 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แล้ว ประเด็นที่สอง ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
เป็นประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นแรกว่า เมื่อการส่งคำคู่ความได้กระทำโดยชอบแล้ว
จำเลยไม่ยื่นคำให้การและไม่มาศาลในวันสืบพยานเท่ากับจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
และขาดนัดพิจารณาโดยจงใจไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ เห็นว่าข้อวินิจฉัยใน

ประเด็นที่สองของศาลฎีกายังมีข้อควรสังเกตอยู่ เพราะเหตุว่า การที่จะถือว่าคู่ความฝ่ายใดจงใจขาดนัดหรือไม่เป็นเรื่องที่ศาลต้องวินิจฉัย โดยอาศัยคำร้อง และพยานหลักฐานของคู่ความที่อ้างขอให้พิจารณาคดีใหม่ประกอบกับพฤติการณ์อื่น ๆ ที่ศาลจะเห็นสมควร เพื่อนำมาเป็นหลักวินิจฉัยว่าคู่ความจงใจขาดนัดหรือไม่หรือกรณีมีเหตุอันสมควรหรือไม่ (ป.วิ.พ. มาตรา 205 วรรคสอง) ดังนั้น การที่ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า คดีมีการส่งคำคู่ความให้จำเลยโดยชอบแล้วจึงไม่น่าจะนำมาอ้างเอาเป็นเหตุที่จะมาเป็นข้อวินิจฉัยเด็ดขาดว่าจำเลยจงใจขาดนัดเสมอไป ขอให้โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ประกอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2497 จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เพราะเป็นโรคเส้นประสาทอย่างร้ายแรงถึงวิกลจริตหาใช่เพราะจงใจหลีกเลี่ยงไม่ต่อสู้คดีไม่ สมควรดำเนินการพิจารณาใหม่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 209 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1538/2506 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่และยังติดใจขอให้ไต่สวนคำร้องอยู่ ศาลควรไต่สวนพยานให้สิ้นกระแสความเสียก่อนจะพิจารณาพฤติการณ์ต่าง ๆ ตามสำนวนแล้วฟังว่าจำเลยจงใจขาดนัดและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การหรือยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ตามนัยมาตรา 205(3) และสั่งยกคำร้องเสีย ดังนี้หาชอบไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1146/2510 โจทก์ไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ และศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแล้ว โจทก์มาร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่อ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดพิจารณา กรณีต้องดำเนินไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา 205 วรรคสอง ซึ่งศาลชอบที่จะไต่สวนให้ทราบข้อเท็จจริงเพื่อมีคำสั่งต่อไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2287/2517 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่ามีได้จงใจขาดนัด ที่ไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น เป็นเพราะโจทก์และทนายโจทก์จกวันนัดผิดไป ข้ออ้างดังนี้เป็นการอ้างว่าโจทก์เข้าใจวันนัดสืบพยานโจทก์ผิดไปนั่นเอง ถ้าฟังได้ดังอ้าง

ย่อมถือได้ว่าโจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณาสมควรที่จะให้พิจารณาใหม่ จึงควร
ไต่สวนพยานให้สิ้นกระแสความก่อนที่จะมีคำสั่ง. จรัญ ภัคดีธนากุล.